

СПОР О РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА

Номер дела: 2-323/2020

Суд: Ломоносовский районный суд Ленинградской области

Категория спора: Семейный спор (раздел совместно нажитого имущества)

Описание дела:

Дело № 2-323/2020 рассмотрено Ломоносовским районным судом Ленинградской области.

Супруги расторгли брак. В период брака было приобретено недвижимое имущество. Прошло четыре года, раздел совместно нажитого имущества ими не проводился. Бывший супруг заявил требования о его разделе.

Нормативно-правовое обоснование:

1. В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
2. Согласно ст. 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
3. В соответствии со ст. 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.
4. Согласно ст. 200 Гражданского кодекса РФ, срок исковой давности по требованиям о разделе совместно нажитого имущества супругов составляет 3 года.

Результат:

При рассмотрении гражданского спора стороны заключили мировое соглашение, по которому было произведено распределение имущества между бывшими супругами.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2020